

1502603-63.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... legal ou regulamentar para fins de tráfico.

De acordo com a denúncia, guardas civis receberam informação anônima acerca de um homem de certas características que exercia o tráfico de drogas no local do fato, escondendo os entorpecentes atrás de uma lixeira. No local, os guardas civis identificaram o réu, a partir das características descritas, ele demonstrou nervosismo e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502603-63.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502603-63.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

UILSON LOURENÇO CANDIDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

UILSON LOURENÇO CANDIDO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 7 de novembro de 2021, por volta das 19h50, na Rua Tilápia, 518, Chácara Valparaíso, nesta cidade e comarca, trazia consigo 1 eppendorfe de cocaína, guardava e tinha em depósito outros 67 eppendorfes de cocaína, 33 pedras de crack, 30 porções de maconha, 19 porções de skunk e 2 sachês de haxixe, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar para fins de tráfico.

Em 8 de novembro de 2021 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 34/40).

Pelo Ministério Público foi oferecido ao réu acordo de não persecução, por isso em 3 de dezembro de 2021 foi concedida a liberdade provisória ao réu e designada audiência para tratar da proposta (fl. 62), oportunidade na qual o réu declinou do acordo (fl. 77).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 8/9), assim como o laudo de constatação (fls. 16/20) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 89/92).

O(A) ré(u) foi notificado (fl. 97) e apresentou defesa preliminar (fls. 104/106).

Em 7 de outubro de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 107).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) UILSON LOURENÇO CANDIDO foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 7 de novembro de 2021, por volta das 19h50, na Rua Tilápia, 518, Chácara Valparaíso, nesta cidade e comarca, trazia consigo 1 eppendorfe de cocaína, guardava e tinha em depósito outros 67 eppendorfes de cocaína, 33 pedras de crack, 30 porções de maconha, 19 porções de skunk e 2 sachês de haxixe, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar para fins de tráfico.

De acordo com a denúncia, guardas civis receberam informação anônima acerca de um homem de certas características que exercia o tráfico de drogas no local do fato, escondendo os entorpecentes atrás de uma lixeira. No local, os guardas civis identificaram o réu, a partir das características descritas, ele demonstrou nervosismo e realizada a abordagem sob a posse dele foi encontrada uma porção de cocaína. Indagado, o réu respondeu que estava mesmo traficando e apontou a lixeira, na qual foi encontrada uma sacola com o restante das drogas acima discriminadas e R\$37,50.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime. Disse que é usuário de droga. Estava tomando cachaça na praça. Iria comprar drogas, mas acabou indo para outra biqueira.

Concluída a instrução processual, entendo que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar que o réu estava traficando drogas no dia dos fatos. O que foi produzido de prova em juízo não comprovou, para além da dúvida razoável, que ele era o responsável pelas drogas encontradas.

Os dois guardas que prestaram depoimento em juízo disseram que foram ao local dos fatos em razão de informação anônima que indicaria um homem com certas características que estaria traficando. Uma vez que a informação anônima, sendo jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, é apenas um dado que permitiria o início de uma investigação, não configurando propriamente prova, caberia à acusação demonstrar indubitavelmente a veracidade dessa imputação.

Ocorre que, segundo os guardas civis, chegaram ao local indicado e já abordaram o réu porque ele teria as referidas características. Com ele havia apenas uma porção de droga, o que condiz com a ideia de que ele seria apenas usuário.

De acordo com os guardas civis, ainda, o réu teria apontado a eles onde é que estariam as drogas que ele estava traficando. Mas ele negou isso em juízo.

Não é possível olvidar, ainda, que não é crível ter o réu admitido onde é que estavam as drogas, à toa, apenas querendo incriminar-se, já que negou veementemente em juízo ser traficante. Ademais, os guardas, como salientaram, já sabiam onde é que as drogas estariam escondidas, conforme informação anônima, por isso, ainda mais tranquilamente, poderiam ter antes constatado a prática do crime de tráfico por parte dele antes de abordá-lo.

Sendo extremamente frágil a prova da acusação, há de prevalecer a presunção de inocência do réu, ao menos no que diz respeito ao crime de tráfico de drogas.

Ele pode ser condenado apenas pela prática do crime de porte de droga para uso próprio, pois constou da denúncia que ele tinha consigo uma porção de droga e ele admitiu isso em juízo. Neste aspecto, a admissão dele restou corroborada pelo depoimento dos guardas municipais.

Por conta do porte de apenas uma porção de droga por parte do réu e sendo ele primário, fixo a sanção de advertência.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) UILSON LOURENÇO CANDIDO da acusação de prática do crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 ao cumprimento da pena de advertência.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

P.R.I.C.

Barueri, 9 de novembro de 2022.